

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50001019720158240028

ID Comunicacao: 653016859

Data Disponibilizacao: 2026-06-29

Tribunal: TJSC - 2ª Vara Cível da Comarca de Içara

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 5000101-97.2015.8.24.0028/SC

```
<section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>:  ALTAIR  BATISTA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:  AMANDA  ROSSO  SCOTTI  (OAB  SC036463)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>:  ANDERSON  DE  LIMA  MENEGON</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:          JULIANA          FLORES          LOURENCO          (OAB  SC034389)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>:          SONIA          JOSE          DE  LIMA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:          JULIANA          FLORES          LOURENCO          (OAB  SC034389)</td></tr></table></b></section>
```

<section>

DESPACHO/DECISÃO

</section>

<section>

<p>Trata-se de demanda ajuizada em 03/12/2015 por Altair Batista em face de Ánderson de Lima Menegon e Sônia José de Lima, visando à execução da sentença proferida em 26/08/2015 nos autos n. 0007143-59.2013.8.24.0028.</p>

No referido feito, os Executados foram condenados ao pagamento de R\$ 12.145,00, acrescidos de correccedil;e o monetária e juros de 1% ao més, deduzido o valor do salvado ou entregue o mesmo aos Executados (evento 64, DOCUMENTACAO1, pág. 75).

Extraem-se os seguintes movimentos processuais, relevantes ao caso em análise:

Intimação - intimado voluntariamente dos Executados para quitarem voluntariamente o débito (evento 64, DOCUMENTACAO1, página. 96);

<p> decurso do prazo para pagamento volunt´ro (evento 64, DOCUMENTACAO1, p´g. 97);</p>

<p> penhora via BacenJud negativa (evento 64, DOCUMENTACAO1, p´gs. 98 e 99);</p>

<p>- mandado de penhora de bens negativo (evento 64, DOCUMENTACAO1, pág.

120);</p>

<p>- penhora de veículo por termo nos autos (evento 64, DOCUMENTACAO1, pág. 138);</p>

<p>- inclusão de restrição Renajud de circulação nos registros dos veículos penhorados (evento 64, DOCUMENTACAO1, págs. 139 a 142); </p>

<p>- penhora de imóvel por termo nos autos (evento 64, DOCUMENTACAO1, pág. 156);</p>

<p>- intimação da credora fiduciária do imóvel da penhora respectiva (evento 64, DOCUMENTACAO1, pág. 164);</p>

<p>- impugnação à penhora sob a alegação de tratar-se o imóvel de bem de família (evento 64, DOCUMENTACAO1, págs. 166 a 168);</p>

<p>- intimação dos Executados acerca das penhoras realizadas por termo nos autos (evento 64, DOCUMENTACAO1, págs. 185 e 188);</p>

<p>- decisão que acolheu a impenhorabilidade do bem imóvel (evento 64, DOCUMENTACAO1, págs. 192 a 194);</p>

<p>- mandado de busca e apreensão dos veículos penhorados negativo (evento 78, CERT1);</p>

<p>- penhora via Sisbajud do valor de R\$ 1.347,79 (evento 96, DETSISPARTOT1);</p>

<p>- decisão que acolheu a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinou sua devolução aos Executados (evento 106, DESPADEC1);</p>

<p>- consultas positivas obtidas do Renajud (evento 124, RENAJUD1 evento 125, RENAJUD1);</p>

<p>- intimação dos Executados para indicarem bens à penhora (evento 126, ATOORD1);</p>

<p>- resposta dos Executados afirmando não possuírem bens (evento 131, PET1);</p>

<p>- relatório obtido do Prevjud (evento 138, PREV1 &até evento 138, PREV9);</p>

<p>- informações obtidas do Sniper (evento 142, SNIP1 &até evento 142, SNIP4);</p>

<p>- decisão suspendendo a presente execução devido à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (evento 153, DESPADEC1).</p>

<p>Todavia, não obstante a suspensão do presente feito, os Executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução devido à não dedução do valor do salvo.</p>

<p>Decido.</p>

<p>Sabe-se que na exceção de pré-executividade apenas podem ser arguidas questões que deveriam ter sido reconhecidas pelo juiz de ofício (objeção) e que não dependem de dilação probatória.</p>

<p>Pertinente trazer as lições de Humberto Theodoro Júnior sobre a temática:</p>

<p>Está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.</p>

<p>O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos. (Curso de direito processual civil III– 56. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 595)</p>

<p>É válido ressaltar também que a parte Executada tem o direito de suscitar, por meio de objeção na exceção de pré-executividade, qualquer matéria de ordem pública (arts. 518 e 803, parágrafo único, do CPC).</p>

<p>Essas questões podem envolver a admissibilidade da execução, como a falta de liquidez da obrigação ou a inadequação do procedimento escolhido, a legitimidade das partes, a impossibilidade jurídica da demanda, os pressupostos processuais, como a falta de capacidade processual, ou até mesmo o excesso de execução.</p>

<p>Nesse últimeo caso, no entanto, a alegação s&ocute; será considerada válida quando for imediatamente perceptível o excesso, sem a necessidade da produção de provas adicionais (nesse sentido, REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, j. em 25-3-2009).</p>

<p>É certo, ademais, que a jurisprudência - com especial prudência - reserva a alegação de excesso de execução aos embargos ou a impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo sua arguição em exceção de pré-executividade somente quando a alegação estiver lastreada em elementos objetivos e documentais inequívocos, cuja aferição prescindir de dilação probat&ocute;ria complexa, notadamente de natureza técnica.</p>

<p>Nesse exato sentido, já decidiu o STJ: “A alegação de excesso de execução, em exceção de pré-executividade, não é cabível, salvo quando esse excesso for evidente” (STJ, REsp 1.522.479/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06-12-2016).</p>

<p>E, mais recentemente, consolidou-se o entendimento de que: “Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probat&ocute;ria que vále além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigat&ocute;ria” (STJ, REsp 1.987.774/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21-03-2023).</p>

<p>Feita essa breve digressão sobre o regime jurídico aplicável, fica evidente ser incabível a análise do excesso alegado pela via processual escolhida.</p>

<p>É que, para apuração de eventual valor relativo ao salvado, deve ser produzida prova a respeito, pois inexistem elementos para tanto nos autos.</p>

<p>Ademais, os Executados não informaram sequer estimativa de eventual quantia a ser deduzida, limitando-se a meras alegações genéricas.</p>

<p>Ante o exposto, REJEITO a pré-executividade oposta.</p>

<p>Aguarde-se o julgamento do incidente instaurado, voltando os autos à suspensão determinada no evento 153, DESPADEC1.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>